



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/3/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעת 1 נציגות הבית המשותף קרן קיימת לישראל 139, באר שבע

באמצעות ב"כ: עו"ד פלוינסקי נועם
שד רגר יצחק 11, באר שבע

נגד

נתבעות 1 בזאר הדרום ח.י. (260) בע"מ, ח.פ. 512311671

2 יופי מוד בע"מ, ח.פ. 513032508

באמצעות ב"כ: עו"ד סובל אילן
דרך בגין מנחם 11, רמת גן
טל': 0542222365 פקס: 037556909

פסק דין חלקי

1. עסקינן בבית המשותף ברח' קרן קיימת לישראל 139 בבאר שבע, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 30004 חלקה 93 (להלן: **הבית המשותף**). הבית המשותף כולל 4 קומות (כולל קומת מרתף) ובו 25 יחידות המשמשות למשרדים בשתי הקומות העליונות, ובקומת הקרקע ובקומת המרתף מצויה יחידה אחת נוספת המשמשת כחנות.
2. התובעת היא, לפי הנטען, נציגות הבית המשותף, הנתבעת היא בעלת החנות המצויה בקומת הקרקע ובקומת המרתף ורשומה כחלקת משנה 1 בשטח של 958 מ"ר (להלן: **החנות**), ואילו הנתבעת 2 היא חברה עסקית השוכרת את החנות מידי הנתבעת 1 מזה שנים ארוכות ומפעילה בה עסק לממכר בגדים.

התביעה

3. נציגות הבית המשותף הגישה נגד הנתבעות תביעה המורכבת משלושה סעדים עיקריים:
 - א. תשלום חוב הנתבעת 1 בגין אי-תשלום חלקה המלא בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) לתקופה שמחודש פברואר 2023 עד לחודש דצמבר 2024 בסך כולל של 34,12 ₪;
 - ב. תשלום חוב בגין החלק היחסי של החנות עבור עבודות תיקון הכרחיות שבוצעו ברכוש המשותף בסכום כולל של 12,000 ₪ כך שחלקה של הנתבעת 1 עומד ע"ס של 6,905 ₪;
 - ג. צו מניעה קובע לסילוק ידן של הנתבעות מהמקלט המצוי בקומת המרתף אשר בו תפסו חזקה ייחודית בלא לקבל את הסכמת כל יתר בעלי הנכסים בבית המשותף. כנגזרת של עילת הסגת הגבול, תובעת הנציגות מאת הנתבעות גם דמי שימוש ראויים לפי תעריף של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/3/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2,500 ₪ לחודש והשבת עלות צריכת חשמל בגין המקלט בה נשאה התובעת לפי אומדן של
350 ₪ לחודש למשך תקופה של 7 שנים. הסעד הכספי בגין דמי שימוש הועמד ע"ס של
239,400 ₪.

הבקשה לסילוק על הסף

4. בד בבד עם הגשת כתב הגנה הגישו הנתבעות בקשה לסילוק התביעה שהוגשה נגדן על הסף בטענה כי השטח ממנו הן נדרשות לסלק את ידן ולשלם דמי שימוש רטרואקטיבית כלל אינו מהווה מקלט כי אם שטח שהוצמד לחנות ומצוי בבעלות הנתבעת 1.
5. בהתאם להחלטתי מיום 4.5.25 הגישה התובעת תגובתה לבקשה.

נימוקי הבקשה

6. ביום 27.3.1970 נכרת הסכם מכר בין עיריית באר שבע לבין אתא חברה לטכסטיל בע"מ לפיו רכשה אתא את זכויות החכירה של הבית המשותף כולו. באותה עת כלל הבית המשותף בנין בן שתי קומות ובו מקלט. ברבות השנים רכשה חברה תשלובת כיתן בע"מ (להלן: **כיתן**) את מלוא זכויות החכירה בבית המשותף. ביום 21.9.99 רכשה הנתבעת 1 את מלוא זכויות החכירה בקומת הקרקע ובמרתף מאת כיתן. ביום 7.5.95 מכרה כיתן לחברה גל יחיד חברה ליזמות והשקעה בע"מ את זכויותיה בגג הבית המשותף וזכויות הבנייה הצמודות לו והקצתה שטח מעבר משותף אל גג הנכס. לימים בנתה חברה גל שתי קומות נוספות על הגג המשמשים עבור משרדים.
7. טוענת הנתבעת 1 כי מאז ומעולם היו שטח קומת הקרקע והמרתף שטח פרטי לרבות המקלט המצוי במרתף ועל כן אין לייחס לנתבעות כל "השתלטות" על שטח המהווה רכוש משותף וכי הנתבעות נהגו בו במשך עשרות שנים כמנהג בעלים.
8. גם לאחר הקמת קומות המשרדים התנהל הבית המשותף תוך הפרדה מוחלטת בין השטח שבבעלות הנתבעת 1 לבין קומות המשרדים. לחנות כניסה נפרדת בקומת הקרקע והגישה היחידה לקומת המרתף ולמקלט היא מתוך שטח החנות.
9. לאחרונה תוקנו מסמכי רישום הבית המשותף כך שישקפו נכונה את מצב הדברים כפי שהיה מלכתחילה. התקנון המוסכם מורה כיום על יצירה של שני אגפים בבית המשותף – אגף המשרדים ואגף שבו נכס הנתבעת בלבד, ומורה על הפרדה מלאה בניהול ובתחזוקה של האגפים, לרבות הקמה של נציגות נפרדת לכל אגף.
10. הואיל והמקלט המדובר אינו מהווה רכוש משותף אזי, גם מכוח סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בעילה של הסגת גבול של נציגות בית משותף בגין שטח שאינו מהווה רכוש משותף. המפקח על רישום מקרקעין אף אינו מוסמך לדון במחלוקת בדבר זכויות קנייניות, גם אם היא מתגלעת בין בעלי דירות בבית משותף וכאשר היא עומדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/3/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בסתירה לתקנון המוסכם. רק לבית המשפט המחוזי מוקנית הסמכות להורות על שינוי תקנון מוסכם ולקבוע כי רכוש מסוים מהווה רכוש משותף ולא שטח פרטי.
11. הואיל ו"המקלט" הוא בבעלותה הפרטית של הנתבעת 1 ממילא נשמט הבסיס לחיובה בדמי שימוש ראויים בגין השימוש שעשו הנתבעות בשטחו.
12. אשר לטענות בגין חוב בגין אי תשלום דמי ועד: טוענת הנתבעת 1 כי נוכח הוראות התקנון המוסכם המורה על הפרדת הניהול והתחזוקה בין שני האגפים, אין כל בסיס לדרוש ממנה לשאת בהוצאות התחזוקה והניהול של האגף השני. התובעת, ככל שנבחרה כדן, יכולה לשמש כנציגות של אגף 2 בלבד ואינה מוסמכת להגיש תביעה לתשלום דמי ניהול ותחזוקה כנגד בעל נכס השייך לאגף 1.
13. לעניין חיוב הנתבעות בהחזר עלות בגין צריכת חשמל המשוך למקלט: טוענות הנתבעות כי שטח "המקלט" מחובר למונה החשמל של החנות עצמה, כמו כל שטח קומת הקרקע והמרתף והנתבעות בלבד נשאו בעלות צריכת החשמל של שטח זה.

תגובת התובעת

14. צו רישום מתוקן של הבית המשותף ניתן ביום 27.2.25, כלומר שמונה חודשים לאחר שנשלחו מכתבי דרישה והתראה לפני הליכים משפטיים.
15. התובעת העלתה בתגובתה שלל טענות כנגד התנהלות הנתבעת 1, אשר במעשיה ובפעולתה לתיקון מסמכי רישום הבית המשותף פעלה בניגוד להסכם המכר שנחתם בינה לבין כיתן במסגרת ההסכם עם הנתבעת 1. עפ"י הסכם כיתן המקלט שכבר היה קיים באותו מועד יועד להירשם כרכוש משותף ולשם כך נדרשה גם בנייתו של חדר מדרגות משותף היורד ישירות לקומת המרתף.
16. בניגוד לנטען, מאז שנוספו קומות המשרדים היתה קיימת דלת בקומת הקרקע ממנה היו יורדים דיירי הבניין למרתף ולמקלט מהקומות העליונות בזמן הישמע אזעקה.
17. תשריט הבית המשותף מיום 17.4.2021 מעלה כי בקומת המרתף יוחד שטח שהוגדר במפורש כמקלט.
18. הנכס שרכשה הנתבעת 1 מכיתן אינו אותו הנכס שרכשה כיתן מעיריית באר שבע. בעת שנמכר הנכס מכיתן לנתבעת 1 הפך מנכס מקרקעין לנכס המהווה בית משותף ונועד להירשם ככזה. על כן כיתן לא יכולה היתה למכור לנתבעת 1 שטח אשר נועד להיות רכוש משותף, קל וחמר מקלט.
19. הנתבעת 1 בצעה מחטף עת פעלה לתיקון התקנון המוסכם ומסמכי רישום הבית המשותף עת הפכה את המקלט למחסן המוצמד לחנות שבבעלותה.
20. בניגוד לנטען, בכל השנים השתתפו נציגים של הנתבעת 1 באסיפות בעלי הנכסים, השתתפו בבחירת נציגויות ובקבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף ואחזקתו. הבית המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/3/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- התנהל כאגף אחד לכל אורך השנים. עובדה היא כי הנתבעות נשאו בתשלום חודשי בסך 500 ₪ (שנקבע על דעת עצמן) ששולם לידי נציגות הבית המשותף היחידה.
21. סעיף 75 לחוק המקרקעין מקנה למפקח על רישום מקרקעין את כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית. מכוח סעיף זה נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין מוקנית הסמכות הקבועה בסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, להכריע כעניין שבגררא בשאלה שהכרעתה דרושה לבירור המחלוקת שלפניו, אף אם אותו עניין שבגררא הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר.
22. הסעדים המרכזיים שהתבקשו בכתב התביעה עניינם חזקה ושימוש ברכוש המשותף, כלומר עניינים המצויים בלב הסמכות הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 72 לחוק המקרקעין. כך גם הסעד הכספי לחיוב הנתבעת 1 בתשלום חלקה היחסי בעלויות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף.
23. המפקח רשאי לדון בשאלת הבעלות בשטח שבמחלוקת, האם מדובר במקלט או במחסן והאם מדובר ברכוש משותף או שטח פרטי וזאת לצורך הכרעה בשאלה שבסמכותו, דהיינו, למי מוקנות זכויות החזקה והשימוש בשטח שבמחלוקת.
24. לגופה של טענת הנתבעת 1 בדבר בעלות בשטח שהוגדר בעבר מקלט וכיום מוגדר בתשריט כמחסן, טוענת התבועת כי

דיון והכרעה

25. אקדים אחרית דבר לפתח החלטתי ואציין כי מקובלת עלי עמדת התובעת לפיה מוסמך המפקח על רישום מקרקעין להכריע בשאלת הבעלות והסיווג הקנייני של השטח המצוי בלב המחלוקת שלפני מכוח הסמכות שהוענקה לו להכריע בגררא בעניין שאינו מצוי בגד סמכותו לצורך הכרעה בשאלה שבמחלוקת. אפס, כפי שאפרט להלן, נוכח מעמדו המחייב של התקנון המוסכם ומסמכי רישום הבית המשותף כפי שהם כיום, אני סבור כי שטח המריבה שהוגדר בעבר כמקלט מהווה מאז תיקון מסמכי הרישום מחסן שהוצמד כחלק בלתי נפרד לחנות. על כן יש לדחות עילת התביעה לסילוק ידן של הנתבעות משטח זה וממילא לדחות את הסעד לחיובן בתשלום דמי שימוש ראויים.

גדרי סמכויותיו של המפקח על רישום מקרקעין

26. המפקח על רישום מקרקעין (השיפוטי) מוסמך לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבתי משותפים. סמכויות המפקח וסדרי הדין בהליכים לפניו מוסדרים **בפרק ו' סימן ד' לחוק המקרקעין**. למפקח מוקנות כל הסמכויות שיש לשופט שלום הדין בתביעה אזרחית (סעיף 74 לחוק המקרקעין). דין החלטה של המפקח השיפוטי כדין פסק דין של בית משפט השלום לעניין אכיפתה והוצאתה לפועל (סעיף 76 לחוק המקרקעין); ערעור עליו מוגש לבית המשפט המחוזי (סעיף 77 לחוק המקרקעין) (להלן: **המפקח השיפוטי**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/3/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. סמכותו העניינית של המפקח השיפוטי מוסדרת **בסעיף 72 לחוק המקרקעין**:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב, 21ד ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

28. למפקח על רישום מקרקעין (המנהלי) מוקנות סמכויות מנהליות מכוח הוראות סימן ג' לפרק ט' לחוק המקרקעין, אלו כוללות מתן צו לרישום בית משותף (סעיף 143 לחוק המקרקעין), וסמכות לתקן ולבטל צו רישום בית משותף (סעיפים 145-146). ערר על החלטה מנהלית של המפקח יוגש לממונה על המרשם (סעיף 121 לחוק המקרקעין) (להלן: המפקח המנהלי).

29. יובהר, כי סמכותו של המפקח המנהלי לפי סעיף 145א) לחוק המקרקעין - מוגבלת. "הוא אינו מאפשר לשמוע עדים ולחוקרם או לנקוט אמצעים שיפוטניים מובהקים, ולפיכך, ככלל, הכרעתו של המפקח בהליך שכזה תינתן רק כאשר הוא משוכנע שמסקנתו עולה באופן ברור וחד משמעי מהחומר המצוי בפניו. בתוך כך, מקום שבו מתעורר ספק בדבר פרשנותו של מסמך כלשהו, כמו גם מקום שבו כדי להכריע במחלוקת כלשהי יש צורך בפעולות שיפוטיות כאלה ואחרות, על המפקח להפנות את הצדדים לקבלת הכרעה בערכאה המוסמכת [ר' והשווה לפסק הדין בה"פ (מחוזית ת"א) 1593-09 שרון נ' מנהל מקרקעי ישראל (פורסם באתר נבו)] (הדגשה שלי – עמ"ב) [החלטת הממונה על המרשם בתיק 95/2019 כהן נ' פורשנר (04.08.2019)].

30. כפי שטוענת התובעת, סמכויותיו של המפקח השיפוטי הזהות לסמכויותיו של שופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית וכן העובדה שערעור על החלטותיו של המפקח מוגש לבית המשפט המחוזי "מצביעות על האופי השיפוטי של התפקיד אותו ממלא המפקח בדונו בסכסוך בין בעלי דירות" (ראו והשוו ע"א 5086/07 פולק נ' בן מאור [פורסם בנבו], 7.2.2008) אשר עניינו סמכות בית משפט זה לדון בפסלות מפקח). משכך רשאי המפקח לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפניו (ראו עמדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/3/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השופטים ש' לוי ו-ד' לוי ב-ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו
נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 495-496 (1984)).

מעמדם הנורמטיבי של מסמכי רישום הבית המשותף

31. סעיף 125(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969". תכליתו של סעיף 125(א) לחוק המקרקעין הינה הבטחת פומביות, אמינות, וודאות וסופיות הרישום שבמרחם, בכל הנוגע לזכויות הטעונות רישום במקרקעין מוסדרים (עיינו ע"א 1559/99 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן, נז(5) 49 (2003)). נוכח התכלית האמורה והצורך להבטיח את יציבותן של זכויות הרשומות במקרקעין מוסדרים, לא בנקל ייעתר בית המשפט לתביעה שמטרתה תיקון הרישום (עיינו ע"א 1445/11 אברהם מרטינז נ' איתן רילוב (נבו 25.11.2012)).

32. בהתאם לסעיף 125 לחוק המקרקעין, מסמכי הבית המשותף, בהם התקנון המוסכם, הם הוכחה חותכת לתוכנם. כלל הוא, כי משעה שנרשם לבית המשותף תקנון מוסכם, בטלות התחייבויות חוזיות שקדמו לו. "רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים מבטל התחייבויות חוזיות שקדמו לרישום במידה והתחייבויות אלה עומדות בניגוד לרישום" [ראו: אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 65 (2001)].

33. עוד מושכלות יסוד הן כי על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים [ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984)]. וכן, כשיש סתירה בין התשריט לבין המלל המופיע בתקנון, או לבין המלל המופיע בטבלת השטחים, יש להעדיף את התשריט [ע"א 3213/97 יחזקאל נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, נג(4) 625 (1999); ת"א (מחוזי-ים) 3648-09 א.ר.ט. שירותי אחסנה בע"מ נ' מגדלי עסקים (אחזקות) בע"מ, בפסקה 12 (נבו 16.02.2012); ת"א (שלום ק"ג) 5760-03-17 פנינה שטרן נ' אברהם דגורקר, בפסקה 23 (נבו 15.07.2018)].

34. כשיש סתירה בין הוראות התקנון המוסכם, לבין הוראות חוזים פרטניים, יגבר התקנון המוסכם [ראו פסק דינו של כב' השופט יעקב שפסר בעניין עש"א 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ, בפסקאות 24-26 [נבו] (8.10.2021) (להלן- "עניין אלי רוני"); ת"א (שלום ב"ש) 29336-03-10 חנה חדד נ' צביקה מימון (נבו 01.08.2011); (המפקח על המקרקעין נתניה) 246/21 קומרט יישומים עסקיים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב דוד רמז 13, נתניה, בפסקה 43 (נבו 01.02.2024)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/3/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במיושם לעניינינו

35. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין כדלקמן: **כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מריבתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת**. הגדרתו של הרכוש המשותף היא, אפוא, שיווית. כל מה שלא נרשם כ"דירה" ולא הוצמד לדירה ייחשב כרכוש משותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות. חלקים שהוצמדו לדירות הם חלק מהרכוש המשותף שבעלי הדירות בבית המשותף החליטו על הוצאתם והצמדתם לדירה פלונית, ראה סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין כאשר הצמדה חייבת להיות קשורה לדירה, ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. רק הצמדה לפי חוק המקרקעין מעניקה זכות קניינית בחלק שהוצמד (ראו ע"א 11965/05, **עזבון המנוח קליין נ' פרופ' שרון** (פורסם בנבו 27.8.2009) והאסמכתאות שם).
36. אמנם, עיון בצו רישום הבית המקורי ובתשריט המקורי מגלה כי בקומת המרתף בצמוד לחנות הנתבעת 1 סומן שטח שהוגדר כ"מקלט" ושטח זה לא הוצמד לחנות, או לכל יחידה אחרת, ועל כן עד לתיקון מסמכי הרישום, הרי שיש לראותו כשטח משותף לכל דבר וענין.
37. דע עקא במועד הגשת הבקשה כבר תוקנו מסמכי רישום הבית המשותף, זאת בהתאם לשטר מס' 11697/2025 מיום 27.2.25.
- עיון בתשריט המתוקן של הבית המשותף מגלה כי השטח שסומן בעבר כ"מקלט" מוגדר כיום בחלקו כ"מחסן" המסומן באות 1א, ועפ"י התקנון המוסכם וצו רישום הבית המתוקן שטחה זה הוצמד כעת לחנות שבבעלות הנתבעת 1.
38. אין מנוס אם כן מהמסקנה כי כיום השטח בגינו מבקשת התובעת ליתן צו מניעה לסילוק ידן של הנתבעות אינו מהווה רכוש משותף כי אם שטח בבעלות הנתבעת 1 ועל כן דינה של עילת תביעה זו להידחות.
39. ככל שבפי התובעת טענות כנגד התיקון שבוצע במסמכי רישום הבית המשותף עליה להגיש תובענה מתאימה לפני בית המשפט המחוזי, לו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בנושא זה.
40. אוסיף ואבהיר כי אף אם תטען התובעת כי בכל מקרה יש מקום לדון בתביעתה לתשלום דמי שימוש ראויים בגין תפיסת החזקה הייחודית שבצעו הנתבעות בשטח המריבה בתקופה בו היה רשום כמקלט, ומבלי לדון בסיכויי תביעה כזו, אציין כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בעילת תביעה של תשלום דמי שימוש ראויים שיסודה בדיני עשיית עושר ולא במשפט, כאשר עילה זו עומדת לבדה ואינה נסמכת ומצורפת לעילת תביעה של הסגת גבול במקרקעין המצויה בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין.
41. חברי, כב' המפקח מאיר יפרח, דן בשאלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין להעניק סעד של דמי שימוש ראויים בשני סוגים של תביעות: דמי שימוש ראויים כסעד נוסף לתביעה לסילוק יד בעילה של הסגת גבול, ודמי שימוש ראויים כעילה נפרדת ועצמאית. בהחלטה שניתנה ביום 21.6.21 בתיק 6/520/2020, בקשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/3/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6/209/2021, קבע כב' המפקח כי אינו מוסמך לדון בתביעה עצמאית לחיוב מסיג גבול בדמי שימוש ראויים. להלן יובאו דברי חברי כלשונם:

"האם המפקח על רישום מקרקעין, רשאי לדון בדמי שימוש ראויים כעילה

עצמאית ויחידה, כאשר אין בפניו תביעה לסילוק יד בשל הסגת גבול?

לדעתי, התשובה לכך שלילית. ואסביר.

כאמור, בפעמים שבהן נקבע כי המפקח מוסמך לפסוק דמי שימוש, הדבר היה רק כאשר נושא דמי השימוש נדון יחד ובמשולב, וכפועל יוצא מעילת סילוק היד. במקרה כזה קיימת הצדקה כי הטריבוטל אשר ממילא דן בתיק, יפסוק גם בסוגיית דמי השימוש הראויים ולא יטריח ערכאה נוספת לדון בסוגיה שנגזרת מאותה מערכת עובדתית. (המפקח על המקרקעין נתניה) 182/17 **נציגות הבית המשותף ברח' אריק לביא 3, נתניה נ' חברת קרן פז לבניין בע"מ**, בפסקה 13 (נבו 27.05.2020).

כן יפים לענייננו דבריו של כב' המפקח (כתוארו אז) על רישום מקרקעין אורן סילברמן, בעניין (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 285/10 **נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפירי** (נבו 18.01.2011): "שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית מחייבים, אם כן, את המסקנה שלמפקח סמכות לפסוק דמי שימוש ראויים **בסכסוך שבפניו**. זאת ועוד. בכל הקשור לפיצול דיון בתובענה בין מפקח על רישום מקרקעין ובית משפט השלום, הגישה המקובלת בפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות.

...

דברים אלו יפים, לדעתי, גם בנוגע לשאלה בדבר סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים במסגרת סמכותו ליתן "כל סעד אחר" בהתאם להוראות סעיף 75 לחוק בתי המשפט ולא רק בנוגע לפיצויים נזיקיים שמקורם בסעיף 29 לפקודת הנזיקין (וראה בהקשר זה גם דעתו של המלומד אייזנשטיין בעמוד 349 בספרו הנ"ל **"התוצאה היא, שכאשר מפקח דן בתביעה שהיא במסגרת סמכויותיו הוא מוסמך גם לפסוק פיצויים על נזקים שנגרמו לתובע, על פי פקודת הנזיקין. לעומת זאת תביעת פיצויים גרידא שלא תהא מלווה בתביעה שבמסגרת סמכויותיו, אין המפקח מוסמך לדון ולפסוק בה**). (ההדגשות אינן במקור, הח"מ).

בשעה שהעילה היחידה שנותרה לדיון כעילה עצמאית, עניינה דמי שימוש ראויים שמקורה בדיני עשיית העושר, אין למפקח על רישום מקרקעין, הסכמות לדון בה. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקח (כתוארו אז) אורן סילברמן בעניין (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 294/11 **נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב נ' אוזן** (נבו 01.08.2011): "אומנם, דעתי היא כי במסגרת תביעה שעניינה הסגת גבול לרכוש המשותף מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לפסוק גם דמי שימוש ראויים... אולם, אין בכך להקנות למפקח סמכות לדון בכל תובענה שעילתה היחידה היא דיני עשיית עושר ולא במשפט, בפרט כאשר החיוב המבוקש הינו בגין שימוש שפסק". (ההדגשה אינה במקור, מ.פ.)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/3/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(פסקאות 25-31, כל הדגשים במקור – א.א.).

בירור עילת התביעה הכספית בגין חלקה של הנתבעת 1 בהוצאות ניהול ותחזוקה

42. אמנם, מאז נרשם התקנון המוסכם המתוקן, הפך הבית המשותף מושא התביעה ל"בית מורכב" כמשמעות מונח זה בסעיף 59 לחוק המקרקעין, וכיום לא נדרשת הנתבעת 1 להשתתף בהוצאות הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף שאינו מצוי בקומות הקרקע והמרתף. אולם, ברי כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בעילת תביעה ובסעד כספי מכוחה, הנסמכת על סעיף 58 לחוק המקרקעין. על פני הדברים, חלה על הנתבעת 1 החובה לשאת בחלקה היחסי בגין הוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף כולן טרם תוקן התקנון המוסכם. דומה גם שאין מחלוקת כי בתקופה הרלבנטית הנתבעת שילמה מדי חודש 500 ₪ לקופת הנציגות, אם כי לא הובהר עד כה כיצד חושב סכום זה. בזהירות המתבקשת ועפי מסמכי רישום הבית המשותף בנוסחם המקורי, נדרש לבצע חישוב חלקה היחסי של הנתבעת, בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף עד לתיקונים, עבור השנים 23-24.

43. **הצדדים מוזמנים לקדם משפט לשם המשך בירור התביעה ליום 10.7.25 בשעה 12:00 (מודע זה בא במקום המועד שנקבע בהחלטתי הקודמת).**

44. משנדחתה עילת התביעה לסילוק ידן של הנתבעות מהשטח שסומן בעבר כמקלט וכיום מוגדר כמחסן הצמוד לחנות הנתבעת 1 וכאשר נותר לברר את עילת התביעה הכספית בנוגע לחלקה של הנתבעת 1 הרי שיש לדחות את מלוא התביעה כנגד הנתבעת 2. כידוע, החובה לשאת בחלק היחסי של הוצאות הניהול והאחזקה בבית משותף מוטלת על בעלי הנכסים בלבד. אין חולק כי הנתבעת 2 היתה ועודנה שוכרת בלבד של חנות הנתבעת ולא מוטלת עליה כל חובה לשאת בהוצאות לניהול ותחזוקת הרכוש המשותף.

45. משלא התקבלה הבקשה לסילוק התביעה על הסף, מצד אחד, אך נדחתה לגופה עילת התביעה שענייה סילוק ידן של המשיבות מהמקלט/מחסן ועילת התביעה לתשלום דמי שימוש ראויים – אין צו להוצאות.

ניתן ביום 15 יוני 2025, י"ט סיוון תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין